



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/43489/2021
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Vyřizuje : Bc. Petra Černochová
Tel. : 474 319 558
E-mail : petra.cernochova@mesto-kadan.cz
Datum : 01. 10. 2021

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 29. 09. 2021 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, pod č.j.: MUKK/43489/2021, žádost od Ing. Václava Buriánka jako jednatele společnosti BUREZ s.r.o., Karlovarská 60, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 25421131. Žádost byla podána o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:

Na základě doručené žádosti Vám posíláme kopii rozhodnutí č.j. MUKK/30508/2021 J-733 vydaného dne 07. 07. 2021, které nabylo právní moci dne 24. 07. 2021. Kopie rozhodnutí je přílohou tohoto sdělení.

Vodoprávní úřad obdržel od žadatele ve stejné věci žádost již dne 08. 09. 2021, pod č.j.: MUKK/40174/2021. Žádost byla vodoprávním úřadem vyřízena dne 15. 09. 2021. Omlouváme se, že v důsledku administrativní chyby došlo k odeslání průvodního dopisu bez požadované přílohy.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-


Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

1 x kopie rozhodnutí č.j. MUKK/30508/2021 J-733

Obdrží:

BUREZ s.r.o., Karlovarská 60, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 25421131 (Ing. Václav Buriánek)



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/30508/2021 J-733
Spis. zn. č. : ŽP/ 100/2021/Slav
 : ŽP/ 70/2021/Slav
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 7. 7. 2021

Rozhodnutí nabylo právní

moci dne: 24. 7. 2021

Rozhodnutí je vykonatelné

ode dne: 24. 7. 2021



[Handwritten signature]

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

1. Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

I. mění

dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), na základě žádosti podané dne 21. 11. 2021 pod čj.: MUKK/47220/2020 a MUKK/47221/2020

povolení k nakládání s vodami

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, z ÚV Hradiště do Hradištského potoka v ř. km 3,1, na p.p.č. 1244/1 v k.ú. Verněřov. Povolení k vypouštění odpadních vod vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad dne 1. 6. 2010 pod čj.: ŽP-33958/10; MUKK/39811/2010. Platnost povolení byla stanovena do 31. 12. 2020 a tímto se mění:

- Doba povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se **prodlužuje do 31. 12. 2030.**
- Neměnné části původního povolení ze dne 1. 6. 2010 pod čj.: ŽP-33958/10; MUKK/39811/2010 zůstávají i nadále v platnosti.

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 26. 11. 2020 pod čj.: MUKK/47220/2020 a MUKK/47221/2020 žádost, kterou podala společnost Severočeská

vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. Žádost byla podána o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ÚV Hradiště do Hradištského potoka v ř. km 3,1, na p.p.č. 1244/1 v k.ú. Vernéřov. Bylo požádáno o prodloužení platnosti původního povolení vydaného dne 1. 6. 2010 pod čj.: ŽP-33958/10; MUKK/39811/2010 Městským úřadem Kadaň, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem a to do 30. 6. 2020.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v dané lokalitě, a jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny povolení k nakládání s vodami, oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Přezkoumáním žádosti, projednáním věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící změně povolení k nakládání s vodami. K dnešnímu dni nenastaly žádné nové okolnosti, které by bránily vydání požadované změny povolení. Vzhledem k tomu, že se nezměnily žádné z podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, správní orgán dobu platnosti povolení po provedeném vodoprávním řízení změnil. Opět ji v souladu s ustanovením § 9 odstavce 1 vodního zákona časově omezil na dobu do 31. 12. 2030.

Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



u. r.

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

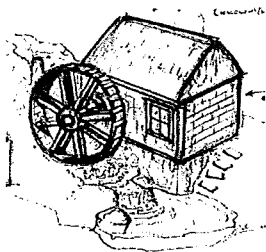
Rozdělovník

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupení: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
(Ing. Barbora Bláhová)

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov



BUREZ s.r.o.
IČ 25421131
Karlovarská 60
431 51 Klášterec nad Ohří

vedená u Krajského soudu
v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 17251

E-mail: buiianekv@centrum.cz
telefon 602873646

Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1
43201 KADAŇ

V Klášterci nad Ohří dne 28.9.2021

Věc : Povolení k vypouštění odpadních vod z úpravny vody Hradiště

Vzhledem k tomu, že jsme dosud neobdrželi Rozhodnutí o vypouštění vod, neboť příloha průvodního dopisu nebyla obsahem datové zprávy, opět požadujeme zaslání kopie Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod z úpravny vody Hradiště v platném znění, na základě zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Věříme, že Rozhodnutí bude konečně v kopii zasláno.

Ing. Václav Buriánek
Jednatel společnosti